



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

5 במאי 2025

1860

ז' באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק איסור צריכת זנות, התשפ"ה-2025 724

הצעת חוק איסור צריכת זנות, התשפ"ה-2025

מטרת החוק

1.

מטרתו של חוק זה להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות

דברי הסבר

כמו כן, בהתאם לסמכות השר בחוק הקיים, ביום ו' באלול התשפ"ה (26 באוגוסט 2020) פורסמו תקנות איסור צריכת זנות (אמצעי חלופי להטלת קנס). התשפ"ה-2020 (ק"ת התשפ"ה, עמ' 2553) (להלן – תקנות האמצעי החלופי), שמאפשרות לצרכן זנות להגיש בקשה להמרת הקנס בתמורה להשתתפות בהליך אמצעי חלופי (ובהפרה חוזרת – מחצית מהקנס). אם שירות המבחן מאשר את ההשתתפות. האמצעי החלופי מתבצע באמצעות סדנה קבוצתית פסיכוינוכית שמועברת על ידי שירות המבחן או מי מטעמו, או, במקרים מיוחדים, באמצעות מענה פרטני של קצין מבחן (להלן – סדנת האמצעי החלופי).

בהתאם לתפיסה זו של החוק הקיים וכחלק ממהלך משולב, במקביל לקביעת החוק אושרה גם החלטת ממשלה מספר 4462 מיום ז' בשבט התשע"ט (13 בינואר 2019) (להלן – החלטה 4462), אשר קבעה כי יש לקדם תוכניות הן למתן מעני שיקום וטיפול בעבור האוכלוסייה שבמעגל הזנות, והן לקביעת צעדי הסברה, חינוך והעלאת התודעה הציבורית הנדרשים.

כמו כן, במסגרת העבודה על הטמעת החוק הקיים ובחינת אופן יישומו, ובהתאם לסעיף 15 לחוק העבירות המינהליות המאפשר הגשת כתב אישום לעבירה שהיא עבירה מינהלית חלף הטלת הקנס כשהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, נקבעה גם הנחיית היועצת המשפטית לממשלה 4.1115 בנושא: "מדיניות אכיפה בעניין חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה). תשע"ט-2019" (להלן – הנחיית היועצת). בהנחיה זו פורטו המקרים שבהם חלף הטלת הקנס הקצוב יוגש כתב אישום. נוסף על כך נקבע כי האכיפה בנושא זה צריכה להיעשות בזהירות ובהדרגתיות וכן כי הפרשנות של "מעשה זנות" לגבי עבירה זו לצורך אכיפתה תתמקד במקרים המובהקים של צריכת זנות הנמצאים בליבת האיסור.

בהתאם לכל האמור, החוק הקיים נקבע כהוראת שעה לחמש שנים, ונקבע כי במהלכן ייערך מחקר מלווה לשם בחינת יישומו והשפעתו של החוק על השגת מטרתו, וממצאיו יוגשו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן – ועדת החוקה). בצירוף המלצות לעניין הארכת תוקפו של החוק, שנה לפני תום תקופת תוקפו של החוק הקיים. בהתאם לכך, בחודש יולי 2024 הוגשה תמצית הדוח הסופי של ממצאי המחקר המלווה לוועדת החוקה שנערך בידי מכון מאירס-ג'ינטי-ברוקדייל (להלן – המחקר

כללי חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019 (להלן – חוק איסור צריכת זנות 2019 או החוק הקיים). פורסם ביום ד' בשבט התשע"ט (10 בינואר 2019) כהוראת שעה לחמש שנים מיום תחילתו של החוק, י"ח בתמוז התשפ"ה (10 ביולי 2020), והוא גובש על בסיס דוח הצוות הבין-משרדי, שבראשו עמדה המנהלת הכללית של משרד המשפטים דאז, אשר בחן את הכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל והאפשרות לקביעת עבירה פלילית של איסור צריכת זנות. מהדוח שפרסם הצוות בחודש דצמבר 2017, עלה כי תופעת הזנות מגלמת בתוכה מאפיינים פוגעניים ביותר כלפי האוכלוסייה במעגל הזנות, ולכן יש לפעול לצמצומה בכלים משולבים של שיקום, הסברה, חינוך ואכיפה. זאת בדומה להתמודדות של חלק ממדינות העולם עם הנושא, כמו שבדיה, נורבגיה, אירלנד, קנדה וצרפת.

חוק איסור צריכת זנות 2019 קובע שתי עבירות פליליות: הראשונה – איסור על צריכת מעשה זנות; השנייה – איסור להימצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות במטרה לצרוך מעשה זנות, וכן חזקה ולפיה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא לביצוע מעשי זנות, כמי שנמצא בו במטרה לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן הוכיח אחרת. עבירות אלה הן עבירות מינהליות אשר בגינן ניתן להטיל קנס קצוב בסך 2,000 שקלים חדשים או כפל קנס במקרים של עבירה מינהלית חוזרת.

מטרת החוק הקיים הייתה להביא לצמצום הזנות בישראל, לנוכח מאפייניה הפוגעניים של תופעת הזנות, ובהם הסכנות והנזקים המצטברים הנובעים מהעיסוק בזנות. כמו כן, הדגש בקביעת האיסור היה על צריכת הזנות ולא על העיסוק בזנות, זאת בהתאם לתפיסה הנוהגת שלפיה האוכלוסייה שבמעגל הזנות היא הגורם הנפגע. יצוין כי בשל העובדה שמעשה צריכת הזנות הבודד אינו גורם למכלול הנזקים האמורים, וכן שצריכת מעשה זנות, בשונה מעבירות המין, לא בהכרח נעשית שלא בהסכמה או בהסכמה שהושגה תוך ניצול, נקבע שהעבירה לא תעמוד במדרג החומרה של עבירות המין, אלא כעבירה עוין שהעונש בצידה קנס כספי, אשר תיקבע גם כעבירה מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות) (ראו הרחבה לעניין מטרת החוק בחלק הכללי של דברי ההסבר בהצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 (להלן – הצעת החוק הראשונה)).

בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנוקים הכרוכים בה.

ד ב ר י ה ס ב ר

12 עד 17, 49 עד 55, 82 ו-87 לדוח המחקר המלווה). נוסף על כך, המחקר המלווה הצביע על מגמה עולה של מעבר של האוכלוסיות במעגל הזנות ממקומות גדולים, מוכרים ופומביים יחסית לזירות נסתרות כגון דירות דיסקרטיות וחדרים להשכרה לפי שעה. תופעה זו הקשתה על גורמי אכיפת החוק, הן לעניין איתור הזירות והן לעניין אופן ביצוע האכיפה אשר דורשים עוד טיוב ודיוק (לשכחות של זירות הזנות בדירות דיסקרטיות והקושי באכיפה ראו עמודים 12 עד 13, 17 עד 21, 23 עד 25, 49 עד 55, 59, 70, ו-82 לדוח המחקר המלווה). נוסף על כך, מממצאי המחקר עלה כי אף על פי שגורמי המשטרה עברו הכשרות ייחודיות לעבודה מול אוכלוסיות ממעגל הזנות ושיש "ניצני" שיפור ביחס השוטרים כלפיהן וגם ובאופן שלהן במשטרה, הקשר עדיין מורכב ונדרשת עוד עבודה בעניין זה (ראו עמוד 33 לדוח המחקר). מכאן עולה הצורך בפרק זמן נוסף לבחינה מעמיקה יותר של אופן האכיפה המתאים לעבירה זו שיאפשר את השגת מטרת החוק הקיים ועמידה בהן.

מעבר לכך, חשוב לציין כי מממצאי המחקר המלווה עלה כי חלק מהאנשים באוכלוסיות מעגל הזנות סבלו מקשיים כלכליים בעקבות החוק הקיים, והיו גם כאלה שהו פתח אפשרות לשינוי ויציאה מזנות באמצעות שירותי הסיוע הקיימים ואלה שהורחבו (ראו עמודים 22 עד 27 ועמוד 45 לדוח המחקר). במהלך תקופת החוק הקיים, מערך השירותים לסיוע לאוכלוסיות במעגל הזנות התרחב בשירותי משרדי הרווחה והביטחון החברתי והבריאות, ואף פותחו מענים ייחודיים מותאמים לאוכלוסיות אלה. בעקבות זאת, גדל מספר מקבלי השירות בשירותים אלה. ואולם, גם לפי דוח המחקר המלווה, אין בכלל המענים המוצעים סיוע מספק, והמלצות המחקר הן להמשיך להרחיב ולפתח את הסיוע לאוכלוסיות שמעוניינות לצאת ממעגל הזנות, בפרט בתחומי סיוע כלכלי, סיוע תעסוקתי ודיוור, וכן לפתח את פרישתם של שירותים אלה במקומות נוספים ולהתאימם לאוכלוסיות מגוונות, תוך הגברת ההסברה וההנגשה של השירותים והמענים (ראו פרק 4 לדוח המחקר). מכאן החשיבות אף בעניין זה, להמשיך ולבחון את אופן האכיפה של העבירה המינהלית במסגרת הוראת שעה לצורך בחינת השפעתה על רווחתן של האוכלוסיות במעגל הזנות.

אומנם מוצע לקבוע את העבירה של צריכת זנות כהוראת קבע, וזאת מהטעמים שפורטו לעיל, ואולם ראו כי הממשלה תידרש לאופן האכיפה של איסור זה, כמו גם לבחינת תיקונים נוספים שיידרשו כלקח מיישום החוק המוצע, לקראת פקיעת הוראת השעה המוצעת, בשים לב לממצאי המחקר המלווה ולשינויים החברתיים.

סעיף 1 בדומה להוראת סעיף 1 לחוק איסור צריכת זנות 2019, מוצע לקבוע סעיף מטרה לחוק המוצע, אשר מבטיח כי קביעת העבירה הפלילית היא חלק ממהלך

המלווה, ובחודש דצמבר 2024 פורסם דוח המחקר המלא אשר עסק בארבעה נושאים עיקריים: יישום החוק – אכיפה; האוכלוסיות בזנות והשירותים בעבורן; צרכני הזנות; והציבור בישראל – מערך החינוך וההסברה לציבור ועמדות הציבור.

כעת, מוצע לקבוע את איסור צריכת הזנות כהוראת קבע. עוד מוצע לקבוע, בהוראת שעה לחמש שנים, את סעיפי החוק הנוספים של החוק הקיים, שנוגעים בקביעת העבירה כעבירה מינהלית והאמצעי החלופי.

היום, כאשר חלפו כמעט חמש שנים מחקיקת חוק איסור צריכת זנות 2019, ולאחר שהתקיימה עבודת מטה במשרד המשפטים שכללה בחינת תוצרי המחקר המלווה, מפגשי שיתוף ציבור וישיבות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים וגורמי חברה אזרחית, נראה כי הנורמה של איסור צריכת זנות הופנמה בחברה הישראלית, ויש חשיבות בשימורה. יש חשיבות ציבורית וחברתית בעיגון הנורמה הפלילית, שכן נורמה זו נובעת מההכרה בנזקים שנגרמים לאוכלוסיות שנמצאות במעגל הזנות, ומכך שיש קושי לראות בהימצאות בזנות תוצר של בחירה אוטונומית גרידא, בשים לב לנסיבות המביאות אדם להימצא במעגל הזנות. לכן, גם אם צרכני הזנות הם אינם מחוללי תופעת הזנות, הרי הם שמאפשרים לתופעה זו להמשיך ומניעים אותה, ובכלל זה את הפגיעה באוכלוסייה במעגל הזנות.

עם זאת, עלה כי בנוגע לאופן האכיפה של איסור צריכת זנות, יש מקום להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת שבסופה יהיה ניתן להגיע למסקנות מבוססות יותר באשר לדרך האכיפה שתביא לצמצום הזנות. זאת משום שבנושא האכיפה והשפעותיה על הציבור, כמו גם השפעותיה על האפשרות של אדם העוסק בזנות לצאת ממעגל הזנות, הבחינה הנדרשת טרם מוצתה בתקופת הוראת השעה, ועוד קשה לאמוד את ההשלכות וההשפעות של החוק הקיים, וזאת מכמה טעמים:

ראשית, האכיפה של העבירה המינהלית החלה בפועל רק במחצית השנייה של שנת 2021, ובמהלך שלוש וחצי השנים שבהן התבצעה האכיפה, התרחשו אירועים משמעותיים שהשפיעו על החברה הישראלית, כמו מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל, אירועים שמטבע הדברים השפיעו גם על אוכלוסיות במעגל הזנות וסדרי עדיפויות באכיפת החוק.

שנית, וזה העיקר, אכיפת החוק הקיים בוצעה בעצימות גבוהה לאורך תקופה מסוימת בלבד ורק במספר מצומצם של תחנות משטרה, ומכאן הקושי בהסדרת האכיפה של העבירה כעבירה מינהלית בהוראת קבע. כך, לפי ממצאי המחקר, בתקופות ובמקומות שבהם החוק נאכף חל צמצום של צריכת הזנות, ואולם טרם ניתן לראות צמצום בצריכת הזנות בישראל, וזאת ככל הנראה בשל צמצום האכיפה והעדר מודעות מספקת של הציבור לחוק (ראו עמודים

2. איסור צריכת מעשה זנות
הצורך מעשה זנות, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.¹
3. תיקון חוק העונשין
בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 215, סעיף קטן (ג) – בטל.
4. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י"ד בתמוז התשפ"ה (10 ביולי 2025) (להלן – יום התחילה).
5. הוראת שעה ומחקר מלווה
(א) על אף האמור בסעיף 2, בתקופה שמיום התחילה עד תום חמש שנים מהיום האמור (בסעיף זה – תקופת הוראת השעה) –
(1) במקום סעיף 2 יקראו:
2. "איסור צריכת מעשה זנות
העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) צורך מעשה זנות;

דברי הסבר

באופן מלא או חלקי למעשי זנות במטרה לצרוך זנות, תיקבע במסגרת הוראת השעה, כפי שיפורט בדברי ההסבר לסעיף 5.

סעיף 3 מוצע לבטל את עבירת המטרד לשם עיסוק בזנות, עבירה לפי סעיף 215(ג) לחוק העונשין. ההיסטוריה החקיקתית של סעיף המטרד לשם עיסוק בזנות מלמדת כי עבירה זו הוצעה כ"כלי" להתמודדות עם תופעת זנות הרחוב, שעה שאותה עת לא היה כלי אכיפה מתאים נגד הזנות כשלעצמה. עם זאת, כיום תפיסה זו אינה רלוונטית עוד ואינה עולה בקנה אחד עם תפיסתו של חוק איסור צריכת זנות, אשר לפיה האוכלוסייה המצויה במעגל הזנות היא הגורם הנפגע. ברי כי חקירה פלילית, פתיחת תיק במטרה ורישום פלילי של עבירת המטרד לשם עיסוק בזנות, כלפי מי שנמצא במעגל הזנות, עלולים לתייג ולהכתיים את העוסק בזנות ולהקשות את הליך השיקום החשוב של אוכלוסייה זו, כמו גם את היציאה ממעגל הזנות. מעבר לכך, תיוג פלילי של האוכלוסיות במעגל הזנות בגין אישום זה עלול להעמיק את התופעות הפוסט-טראומטיות והחשיפה לחברה העבריינית, ובסופו של דבר להביא להעמקת הניתוק מהחברה.

יצוין כי תפיסה זו אף עולה בקנה אחד עם מגמת האכיפה הנמוכה של עבירה זו בשנים האחרונות.

לפיכך מוצע לבטל את העבירה ובכך לצמצם את הפגיעה באוכלוסיות במעגל הזנות.

סעיף 4 מוצע שתחילתו של חוק זה יהיה עם פקיעת חוק איסור צריכת זנות 2019, ביום י"ד בתמוז התשפ"ה (10 ביולי 2025).

סעיף 5(א) כפי שצוין לעיל, טרם בשלה העת לקבוע את אופן ביצוע האכיפה של החוק ונדרשת תקופת זמן נוספת לבחינת מודל האכיפה המתאים שיאפשר השגת מטרת החוק המוצע ועמידה בהן. על כן, מוצע לקבוע את שאר סעיפי החוק הקיים במסגרת הוראת שעה בת חמש

משולב, שבא לידי ביטוי בהחלטה 4462, כך שלצד אכיפת האיסור הפלילי שמטרתו היא צמצום צריכת הזנות בישראל, יינתן מענה גם להרחבת דרכי השיקום והטיפול של האוכלוסיות במעגל הזנות. סעיף זה עולה בקנה אחד עם התפיסה של החוק הקיים ולפיה המצויים במעגל הזנות הם הגורם הנפגע וכי יש לסייע לאוכלוסייה זו לצאת ממעגל הזנות במהלך כולל ומשולב.

סעיף 2 כאמור לעיל וכפי שצוין גם בהצעת החוק הראשונה, מטרתה של קביעת העבירה המוצעת היא להביא לצמצום צריכת הזנות בישראל, לנוכח המאפיינים הפוגעניים של תופעת הזנות. מאפיינים אלה קיבלו ביטוי בדוח הצוות הבין-משרדי (ראו הרחבה לעניין זה בחלק הכללי של דברי ההסבר בהצעת החוק הראשונה), ואף בדוח המחקר המלווה עלה כי מרבית הנשים ממעגל הזנות שרואיינו למחקר תמכו בחוק הקיים וסברו שיש חשיבות חברתית ב"אמירה" שהזנות היא פוגענית כלפי המעורבים בה, שכן בהינתן אפשרות אמיתית אחרת, הן לא היו רוצות להיות מעורבות בזנות (ראו עמוד 22 לדוח המחקר). לנוכח החשיבות הציבורית בהכרה בנוקמים הקשים שנגרמים לאוכלוסיות המצויות במעגל הזנות, הקושי לראות בזנות תוצר של בחירה אוטונומית וכן העובדה שצרפני הזנות מאפשרים את המשכיותה הפוגענית של תופעת הזנות, מוצע לקבוע את האיסור הנורמטיבי על צריכת זנות כהוראת קבע.

יודגש, כי אף על פי שהתפיסה בבסיס האיסור היא כי המצויים במעגל הזנות פועלים מתוך מצוקה, אין המדובר במעשים הנעשים שלא בהסכמה ולכן אין היא מצויה במדרג החומרה של עבירות המין. על כן, מוצע להותיר את העבירה במדרג חומרה שאינו גבוה – עבירת עוון שהעונש ביצירה קנס לפי סעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

יובהר כי העבירה הנוספת שקבועה בסעיף 2(2) לחוק הקיים, ולפיה קיים איסור על הימצאות במקום המשמש

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(2) נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות; לעניין זה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא למעשי זנות כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן הוכח אחרת.²

(2) אחרי סעיף 2 יקראו:

א2.	עבירה כאמור בסעיף 2 היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 ² (בחוק זה – חוק העבירות המינהליות), והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.	"עבירה מינהלית"
-----	---	-----------------

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים 2א ו-2ב בתקופת הוראת השעה

בדומה להוראות סעיפים 3 ו-4 לחוק הקיים, מוצע לקבוע כי עבירה לפי סעיף 2 בנוסחה בהוראת השעה היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות. לפי המוצע, על העובר עבירה של צריכת זנות או ניסיון לעבירה זו, כמו גם על הימצאות במקום המשמש למעשי זנות לשם צריכת מעשה זנות, יהיה ניתן להטיל קנס בסכום של 2,000 שקלים חדשים ועל עבירה מינהלית חוזרת קנס בסכום של 4,000 שקלים חדשים. אדם אשר שילם את הקנס המינהלי שהוטל עליו, רואים זאת כאילו כופרה העבירה. עם זאת, סעיף 15 לחוק העבירות המינהליות מאפשר לתובע להגיש כתב אישום בגין עבירה זו, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו. בהנחיית היועצת מפורטות הנסיבות שבהן חלף הטלת הקנס הקצוב יש לשקול הגשת כתב אישום, כמפורט להלן: א. כאשר יש עבירות נלוות לעבירת צריכת הזנות הקשורות בנסיבות אירוע צריכת הזנות, כגון תקיפה, שוד וכו'; ב. רצדיביזם – כאשר אדם נתפס מבצע עבירה של צריכת זנות מבגיר כמה פעמים, יש לשקול הגשת כתב אישום נגדו בהתקיים התנאים לעבירה מינהלית חוזרת; ג. עבר פלילי בעבירות זנות – כאשר לאדם שביצע את העבירה יש הרשעות בשלוש השנים שקדמו לביצוע העבירה של צריכת זנות באחת או יותר מהעבירות המפורטות בהנחיית היועצת אשר הערכים המוגנים שלהן דומים לאלה שעומדים בבסיס העבירה של צריכת זנות; ד. צריכת זנות בנסיבות חמורות במיוחד – כך במקרים שבהם העבירה בוצעה תוך ניצול מצוקתו של אדם (למשל כאשר צריכת הזנות בוצעה תחת השפעה קשה של סמים או אלכוהול וכו').

סעיף 2ג בתקופת הוראת השעה

בדומה להוראות סעיף 5 לחוק הקיים, מוצע להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת שר הרווחה והביטחון החברתי, ובאישור ועדת החוקה, לקבוע בתקנות אמצעי חלופי שיוטל על מי שעבר עבירה של צריכת זנות, חלף הטלת קנס או חלקו (ראה הרחבה לעניין סעיף זה בסעיף 4 לדברי ההסבר בהצעת החוק הראשונה).

שנים (להלן – תקופת הוראת השעה), אשר בסופן יהיה מקום לבחון מחדש את המשכו של הסדר האכיפה האמור

סעיף 2 בתקופת הוראת השעה

בדומה להוראות סעיף 2 לחוק איסור צריכת זנות 2019, מוצע לקבוע בסעיף (1) עבירה פלילית על צריכת מעשה זנות, ולעניין זה ראו את דברי ההסבר לסעיף 2 לעיל.

עוד מוצע לקבוע בסעיף (2) עבירה פלילית על מי שנמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות במטרה לצרוך מעשה זנות. עבירה זו מתייחסת להתנהגות שהיא ככלל ניסיון לצריכת זנות, שכן היא תחול על צרכנים אשר נמצאים במקום המשמש לביצוע מעשה זנות ויכול להיות שהם טרם הספיקו לבצע אותו. נוסף על כך מוצע לקבוע בעניין עבירה זו חוקה אשר לפיה יראו אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא לביצוע מעשי זנות, כמי שנמצא בו במטרה לצרוך זנות, אלא אם כן הוכיח אחרת. חוקה זו נועדה להקל את הנטל הראייתי הנדרש, במצבים שבהם יש ראיות מספיקות לכך שהמקום משמש במובהק למעשי זנות. במצבים אלה, הדעת נותנת כי הנוכחות במקום היא במטרה לצרוך זנות, באופן המצדיק את העברת נטל ההוכחה למי שהימצאותו במקום לא נועדה למטרה זו.

עוד יודגש, כפי שצוין בהצעת החוק הראשונה, כי אין בעבירה המוצעת בסעיף 2(2) כדי לצמצם את האפשרות להטיל קנס מינהלי או להגיש כתב אישום במצבים אחרים של ניסיון מסוג אחר לצריכת מעשה זנות לפי סעיף 2(1). ואין בעבירה המוצעת כדי לשנות מפרשנות הניסיון ביחס לעבירה לפי סעיף 2203 לחוק העונשין (כך למשל, במצבים שבהם טרם הושלמה העברת התמורה, אך בוצע המעשה המיני, או להפך) (ראה הרחבה לעניין סעיף זה בדברי ההסבר לסעיף 1 בהצעת החוק הראשונה).

עוד יצוין כי מאחר שעבירה זו נקבעה במטרה להקל את אכיפתה של העבירה כעבירה מינהלית, מוצע לקבוע גם אותה כהוראת שעה אשר אכיפתה והשגת מטרתה ייבחנו בחלוף חמש שנים.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

קנס מינהלי 2ב. לעבירה מינהלית לפי סעיף 2(1), לרבות ניסיון לעבור עבירה כאמור, וכן לעבירה מינהלית לפי סעיף 2(2), יהיה קנס מינהלי קצוב של 2,000 שקלים חדשים, ובעבירה מינהלית חוזרת – כפל הקנס האמור; בסעיף זה, "עבירה מינהלית חוזרת" – כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות.

אמצעי חלופי 2ג. (א) שר המשפטים, בהסכמת שר הרווחה והביטחון החברתי, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בחוק זה – ועדת החוקה), רשאי לקבוע בתקנות אמצעי חלופי לתשלום הקנס המינהלי, כולו או חלקו, שיטל על מי שעבר עבירה כאמור בסעיף 2 (בסעיף זה – אמצעי חלופי); מטרת האמצעי החלופי היא, בין השאר, להקנות ידע ולהגביר את המודעות בכל הנוגע לנזקים הנגרמים לאוכלוסיות בזנות, והכול כדי למנוע את הישנות ביצוע העבירה.

(ב) בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) ייקבעו, בין השאר, הנסיבות והאופן שבהם יוטל האמצעי החלופי ושההתקיימותן יהיה ניתן לדחות את מועד תשלום הקנס המינהלי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס (בסעיף זה – מועד מאוחר); כמו כן, יהיה ניתן לקבוע נסיבות מיוחדות לדחיית המועד המאוחר לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

ד ב ר י ה ס ב ר

דרכים להרחבת קהל היעד שנחשף לתכנים ולכלים בסדנת האמצעי החלופי.

עוד יצוין כי לאור ממצאי המחקר בנוגע לאמצעי החלופי, בחלוף חמש שנים, ואם לא תוארך הוראת השעה, יש לבחון אפשרות להחיל הסדרים אחרים על העבירה הפלילית של צריכת מעשה זנות, אשר יאפשרו לצרכני הזנות לעבור את סדנת האמצעי החלופי, למשל באמצעות סגירת תיק בהסדר לפי סימן או לפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982.

סעיף 12 בתקופת הוראת השעה

ברומה להוראת סעיף 9 לחוק הקיים, מוצע שהשר לביטחון לאומי ושר הרווחה והביטחון החברתי ימשיכו למסור לוועדת החוקה, ב-1 ביולי בכל שנה בתקופת הוראת השעה, דיווח על קידום המהלך המשולב לצמצום הזנות ועל יישום הוראות החוק המוצע, כמו גם על הקשיים ביישומו, כדי שיהיה ניתן להמשיך לבצע מעקב אחר הוראת השעה ובחינתה.

כאמור לעיל, ביום ו' באלול התש"ף (26 באוגוסט 2020) פורסמו תקנות האמצעי החלופי אשר מסדירות את ההליך למימוש האמצעי החלופי חלק תשלום הקנס המינהלי. בעניין זה יצוין כי התקנות ימשיכו לעמוד בתוקף עם חקיקת החוק וזאת לפי סעיף 23 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.

עוד יצוין כי מממצאי דוח המחקר המלווה עלה שסדנת האמצעי החלופי השפיעה על עמדותיהם של צרכני הזנות בנוגע לתופעת הזנות, לאוכלוסיות במעגל הזנות ולצריכת הזנות. כך למשל בסוף הסדנה המשתתפים הסכימו שתופעת הזנות פוגעת בכבוד האדם וביחס של גברים לנשים. נוסף על כך, במחקר עלה כי לאחר הסדנה חלה עלייה בקרב מי שהשיבו שהם מעוניינים לצרוך פחות זנות ובקרב מי ששוקלים להפסיק לצרוך זנות לגמרי, והיו שהכירו בהתמכרותם למין בעקבותיה (ראו פרק 5.5 – האמצעי החלופי, וכן עמודים 70 ו-85 לדוח המחקר). לנוכח הצלחתו של האמצעי החלופי לפי ממצאי המחקר, קיימת חשיבות רבה להמשיך ולהשקיע מאמצים בבחינת

דיווח לכנסת 72. השרים המנויים להלן ימסרו לוועדת החוקה, ב־1 ביולי בכל שנה, דין וחשבון על קידום המהלך המשולב לצמצום הזנות ועל יישום הוראות חוק זה, לרבות הקשיים ביישומו; בדין וחשבון יכלול, בין השאר, פירוט של הפעולות שנעשו בשנה שקדמה למועד הדיווח, בסוגיות אלה:

(1) השר לביטחון לאומי בעניין אכיפת האיסור של צריכת זנות, ובכלל זה –

(א) מספר הקנסות שהוטלו, הבקשות להישפט שהוגשו, כתבי אישום שהוגשו בשל עבירה לפי סעיף 2, לרבות בשל עבירות נוספות הקשורות לאותה פרשה, ושיעור ההרשעות והזיכויים באותם מקרים, והכול תוך הבחנה בין עבירה ראשונה לעבירה חוזרת וציון סוג המקומות שבהם נאכף האיסור;

(ב) מספר המקרים שבהם הוצע לאדם אמצעי חלופי והמקרים שבהם בוצעה עבירה חוזרת לאחר הטלת אמצעי חלופי, בכפוף להתקנת תקנות לפי סעיף 22;

(ג) מספר המקרים שבהם החשוד נחקר בתחנת המשטרה והמקרים שבהם נדרשה חקירה של אוכלוסיות בזנות;

(2) שר הרווחה והביטחון החברתי בעניין –

(א) מספר המשתתפים שנטלו חלק בפעילות שהיא אמצעי חלופי, תוך פירוט סוגי האמצעים החלופיים, בכפוף להתקנת תקנות לפי סעיף 22;

(ב) מסגרות השיקום הקיימות והחסרות לאוכלוסיות בזנות, תוך פירוט גיל, מין, מגדר ומספר המשתתפים המרבי ומספר המשתתפים בפועל בכל מסגרת.

(ב) לשם בחינת יישומם והשפעתם של הוראות סעיפים 2 עד 72, כנוסחם בסעיף קטן (א), על השגת מטרות חוק זה, ייערך מחקר וממצאיו יוגשו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בצירוף המלצות לעניין הארכת תקופת הוראת השעה, לא יאוחר משנה לפני תום תקופת תוקפה.

ד ב ר י ה ס ב ר

המינהלית והשפעתה על היקף תופעת הזנות, על רווחתן של האוכלוסיות במעגל הזנות וכן על מתן המענים הטיפוליים והשיקומיים לאוכלוסייה זו. בחלוף תקופת הוראת השעה, ולאחר בחינת הממצאים שיעלו במחקר, יהיה מקום לבחון מחדש את המשכו של ההסדר האמור.

סעיף 5(ב) כאמור, מוצע כי דרך האכיפה של העבירה הפלילית תיבחן במסגרת הוראת שעה. לכן, בדומה להוראת סעיף 8(ב) לחוק הקיים, מוצע לקבוע כי בחינת השפעתו של החוק המוצע תיעשה באמצעות מחקר מלווה נוסף אשר יבחן את האופן שבו נאכפת העבירה

